



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/488/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד מפקח על רישום מקרקעין
אורי שלומאי**

תובעת	בתיק 4/487/2020	1	פורת ורה
באמצעות ב"כ: עו"ד גילי שחמון ו/או חיים שחמון בלוץ דוד 42, תל אביב - יפו טל': 036998759 פקס: 037410160			
נגד			
נתבעים	בתיק 4/487/2020	1	מנור בן-רעי יערה
באמצעות ב"כ: עו"ד מנשה גל מרמורק 10, תל אביב - יפו טל': 036216000 פקס: 036216001			
קצובר צפית רות			
באמצעות ב"כ: עו"ד דיבון יחיאל מצדה 7, בני ברק טל': 0522212891 פקס: 036361799			
עזיקרי חמדה			
באמצעות ב"כ: עו"ד דיבון יחיאל מצדה 7, בני ברק טל': 0522212891 פקס: 0363617993			
לוי עידן			
באמצעות ב"כ: עו"ד מנשה גל מרמורק 10, תל אביב - יפו טל': 036216000 פקס: 036216001			
נאור טל בינה			
באמצעות ב"כ: עו"ד דיבון יחיאל מצדה 7, בני ברק טל': 0522212891 פקס: 036361799			
קדר שירלי			
באמצעות ב"כ: עו"ד אלסברג נדיר נחלת יצחק 32, תל אביב - יפו טל': 054-4671703 פקס: 08-7368765			



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/488/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

פרידלר דנציגר ענבל 7

באמצעות ב"כ: עו"ד דיבון יחיאל
מצדה 7, בני ברק
טל': 0522212891 פקס: 036361799

דנציגר עמית 8

באמצעות ב"כ: עו"ד מנשה גל
מרמורק 10, תל אביב - יפו
טל': 036216000 פקס: 036216001

מנור בן-רעי יערה 1

תובעים שכנגד
בתיק: 4/488/2020

לוי עידן 2

קדר שירלי 3

דנציגר עמית 4

באמצעות ב"כ: עו"ד מנשה גל
מרמורק 10, תל אביב - יפו
טל': 036216000 פקס: 036216001

נגד

פורת ורה 1

נתבעת שכנגד
בתיק: 4/488/2020

באמצעות ב"כ: עו"ד גילי שחמון ו/או חיים שחמון
בלוך דוד 42, תל אביב - יפו
טל': 036998759 פקס: 037410160

פסק דין

1. האם יש להיעתר לבקשה למתן צו המורה לנתבעים לסלק מהגגות המוצמדים לדירת התובעת מתקנים הכוללים דודי מים, צינורות, מזגנים, מחסנים ניידים ודודי שמש? מנגד, האם יש להיעתר לבקשת הנתבעים ליתן צו הריסה לדירת התובעת שלטענת הנתבעים פוצלה ולחייב את הנתבעת בתשלום אחזקת הרכוש המשותף עבור הדירה הנוספת? אלו השאלות העומדות במוקד התביעה והתביעה שכנגד שלפניי, בתיק שהועבר אליי מלשכת המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין בתל אביב.

תמצית העובדות הצריכות לענייננו

2. ענייננו בבית משותף המצוי ברחוב ביל"ו 6 תל אביב, הידוע גם כגוש 7441 חלקה 25 (להלן - **הבית המשותף**). חלקו של הבית המשותף הוא בית לשימור, הידוע כ"בית בוקסנבוים",



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/488/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שנבנה עוד בשנת 1935. הבית לשימור והמקרקעין נרכשו על ידי המנוח שאול פורת (להלן – **פורת** או **המנוח**) ושותפו בשלהי שנות השבעים של המאה הקודמת (הסכם המכר נחתם ביום 3.8.1978 ועסקת המכר נרשמה בשטר ביום 2.1.1979). לימים, המנוח ושותפו בנו על גבי המקרקעין בית משותף המורכב משתי כניסות צמודות – כניסה א' קרובה לרחוב וכניסה ב' בחלק הפנימי של המקרקעין, והוא כולל גגות משותפים וגגות מוצמדים למספר דירות. הבית נרשם כבית משותף ביום 19.11.1995 וכן נרשם בעניינו תקנון מוסכם. פורת החזיק בבעלותו מספר דירות בבית המשותף אותן מכר לאורך השנים לנתבעים או לקודמיהם.

3. על פי התקנון, הגגות מושא התביעה (המסומנים באותיות י"א ו-ט"ו בתשריט הבית המשותף) הוצמדו לתתי חלקות 6 ו-7 של הבית המשותף, שהיו אז בבעלותו של המנוח (להלן – **הגגות המוצמדים**). לימים, המנוח מכר חלק מהדירות שבבעלותו, לרבות תתי חלקות 6-7 לנתבעים (או לקודמיהם) ללא הגגות המוצמדים. למען שלמות התמונה יצוין כבר כעת, כי בשנת 2021 הגישה התובעת, באמצעות ב"כ עו"ד יחיאל דיבון, בקשה למפקחת על רישום מקרקעין (מנהל) בקשה לתיקון צו הבית המשותף לפיו הגגות המוצמדים לתתי חלקות 6 ו-7 יוצמדו לתת חלקה 3 שבבעלותה. צו תיקון כאמור ניתן ביום 24.5.2022, לאחר שמיעת הראיות והגשת סיכומים בתיק דנא.

4. על פי הנטען בכתב התביעה, התובעת והנתבעת שכנגד (להלן תכונה – **התובעת**) היא אלמנתו של המנוח, לה הוריש המנוח את הדירה המצויה בתת חלקה 3 בבית המשותף. הנתבעים והתובעים שכנגד (להלן – **הנתבעים**) הם חלק מבעלי הדירות ומחזיקים בדירות בבית המשותף. נתבעים 1-4 (להלן: מנור, לוי ודנציגר) מיוצגים על ידי עו"ד גל מנשה, ונתבעות 2-3 מיוצגת על ידי עו"ד יחיאל דיבון (נתבעת 2 היא הבעלים של תת חלקה 7 ונתבעת 3 היא מחזיקה בדירה במעמד של דייר מוגן).

טענות הצדדים בתביעה 4/487/2020

5. על פי הנטען בכתב התביעה, התובעת לא התגוררה מעולם בבית המשותף, ולאורך השנים הנתבעים פלשו לגגות המוצמדים שבבעלותה והציבו עליהם מתקנים, דודי מים, צינורות, מזגנים, מחסנים ניידים ודודי שמש (להלן – **המתקנים**). כתוצאה מהצבת המתקנים, נגרמו נזקי רטיבות בגגות ובדירות מתחתיו. הפועל היוצא הוא, שמעבר לנזקים הנגרמים לגגות המוצמדים, התובעת נדרשת לשאת באחריות לתיקון נזקיהם של בעלי דירות אחרים הנגרמים כתוצאה מהצבת המתקנים. משכך, התובעת פנתה לנתבעים על מנת שיסלקו את כלל החפצים והמתקנים מהגג ויחזירו את המצב לקדמותו אך אלו התעלמו מפניותיה.

6. לפיכך התובעת עותרת למתן צו עשה אשר יורה לנתבעים ובכללם נתבעת 6 לפרק ולסלק מתקנים, דודי מים, צינורות, מזגנים, מחסנים ניידים ודודי שמש מהגגות שבבעלותה ולהשיב לה את הגגות כשהם פנויים מכל אדם וחפץ ולהשיב את המצב לקדמותו. בנוסף



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/488/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- מבקשת התובעת פיצול סעדים כדי שתוכל להגיש תביעה כספית כנגד הנתבעים לאחר חישוב כל הנזקים שנגרמו לגגות ואיטומם לאחר פינוי כל המתקנים והחפצים מהם וכן לחייב את הנתבעים בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.
7. מטעם הנתבעים נטען מנגד כי התובעת נעדרת זכות עמידה בהליך מכיוון שנכון להגשת כתב התביעה, הגגות לא הוצמדו לתת החלקה שבבעלותה. כמו כן נטען, כי למעשה הסעדים המבוקשים בכתב התביעה עניינם בזכויות קנייניות במקרקעין שאינן בסמכות המפקח על רישום מקרקעין אלא בסמכותו הייחודית של בית המשפט המחוזי. עוד נטען כטענת סף, כי חלה התיישנות על התביעה לאור העובדה שהבניין נרשם כבית משותף בשנת 1995 ומרבית המתקנים נשוא התביעה הוצבו על הגגות כבר אז.
8. לגופו של עניין נטען כי הצבת המתקנים התבצעה לפני שנים בעת רכישת הדירות, תוך הסתמכות על הסכמת בעל הזכויות בגגות – קרי, מר פורת אשר התיר את השימוש בגגות לצורך התקנת המתקנים. כמו כן נטען כי מרבית המתקנים הותקנו על ידו. נוכח האמור, נטען כי השימוש נעשה בגג הוא שימוש סביר כברי רשות של המנוח, מה עוד שבמשך עשרות שנים עלויות תחזוקת הגג לרבות איטומו שולמו על ידי הנתבעים ללא השתתפות התובעת.

טענות הצדדים בתביעה שכנגד 4/488/2020

9. התובעים שכנגד הם חלק מהנתבעים, הבעלים הרשומים של חלקות משנה 11,13,16,17 בבית המשותף.
10. עניינה של התביעה שכנגד ליתן צו להריסת יחידת דיור נוספת שנבנתה כפיצול לדירה המקורית בבעלות הנתבעת מנגד (התובעת בתיק המקורי), וזאת ללא היתר וללא הסכמת בעלי הדירות כדין. עוד התבקש לחייב את התובעת לשלם דמי ועד ותשלומים נוספים עבור אותה יחידה מפוצלת. לטענת התובעים שכנגד, פיצול הדירה גרם וגורם לנזקים, מפגעים ומטרדים שונים, מכביד על תשתיות הבית המשותף וממילא על הוצאות יתר בעלי הדירות. כך, פיצול הדירה מעלה את מספר הדיירים שבבית המשותף, מגביר את הצפיפות ואת מספר הגורמים שעושים שימוש במתקנים ובשטחים המשותפים של הבית המשותף וכן גורם למטרד של רעש ולכלוך. כמו כן היעדר השתתפות בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף בעטיו של פיצול הדירה משית על יתר בעלי הדירות בניין הוצאות יתרות בגין אחזקת הרכוש המשותף. תשלום דמי ועד בית עבור יחידת הדיור שפוצלה על פי התחשיב של התובעים שכנגד עומד על כ- 12,600 ש"ח (150 ש"ח לחודש עבור שבע השנים האחרונות).
11. עוד נטען במסגרת התביעה שכנגד, שהתובעת מונעת מהנתבעים גישה אל הגג המשותף בו מוצבים מתקנים של כלל בעלי הדירות בבית המשותף, ובכך נמנע מהם שימוש סביר ברכוש המשותף שבבעלותם.
12. התובעת (הנתבעת שכנגד) טוענת מנגד כי דין התביעה שכנגד להידחות על הסף, ולו מין הטעם שאין זהות מלאה בין הנתבעים בתביעה העיקרית ובין התובעים בתביעה שכנגד.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/488/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לגופו של עניין נטען כי התביעה שכנגד משוללת יסוד ומופרכת ואינה נתמכת בראיות וכל מטרתה להוות כמשקל נגד לתביעה העיקרית בתיק ובכוונה להלך אימים על התובעת. התובעת מכחישה שפיצלה דירתה לשתי יחידות נפרדות עצמאיות, ולטענתה מדובר בדירה אחת עם מטבח אחד, שרון חשמל אחד ושעון מים שבה מתגוררים שני דיירים שלכל אחד כניסה נפרדת. כמו כן, מעצם טיבה כדירה המצויה בקרקע, המתגוררים בדירה אינם עושים שימוש ברכוש המשותף או במתקני הבניין לרבות במדרגות, בלובי הכניסה, בגג וכיו"ב. מנגד, כך נטען, הנתבעים יוצרים מפגעים ומטרדים לתובעת בכך שמעמידים בלוני גז לשימוש האישי בשטח הפרטי הצמוד לדירת הקרקע שלה תוך הסגת גבול, והם אלו שחבים לה דמי שימוש ראויים בגין שימוש ואחסנה זו שעולים על סכום התביעה שכנגד.

13. באשר לטענה כי התובעת מונעת מבעלי הדירות שימוש בגג המשותף, נטען שהגגות שבבעלותה והגג המשותף מופרדים ומצויים זה מעל זה, ושקיימת גישה לגגות המשותפים גם מהגג המוצמד של נתבע 8 (דנציגר), וחרף זאת התובעים שכנגד נכנסים לגגות המשותפים רק מהגגות של הנתבעת שכנגד תוך הסגת גבול שבירת המנעול וגרימת נזקים לדלת הכניסה לגגות המוצמדים.

ההליכים הדיוניים

14. יצוין כבר כעת כי במהלך הדיונים בתיק התובעת הגיעה להסכמות עם נתבעים 5-6 (טל נאור ושירלי קידר) והם נמחקו מכתב התביעה – ראו, בהתאמה, פסקי דין חלקיים מיום 6.8.2020 (המפקחת הבכירה שרייבר) ומיום 13.6.2022. נוכח האמור, אסקור בקצרה את ההליכים הדיוניים הנוגעים לעניין הצדדים הרלוונטיים לתביעה ולתביעה שכנגד בלבד.

15. ביום 28.10.2020 התקיים קדם משפט ראשון בתיק בפני כב' המפקחת הבכירה על רישום המקרקעין אביטל שרייבר במסגרתו פסלה עצמה מלדון בתיק בשל קרבה משפחתית לאחד הצדדים, והתיק הועבר לטיפול.

ביום 1.7.2021 התקיים דיון בפניי אחריו קבעתי ביקור במקום. הביקור במקום נערך ביום 8.8.2021. במסגרת פרוטוקול הביקור נכתבו, בין היתר הדברים הבאים הנצרכים לעניינו:

ביום 8.8.2021 נערך ביקור בבית המשותף שברחוב ביל"ו 6 תל אביב. הבית פנוי משני אגפים המחוברים זה בזה באמצעות מעבר וגרם מדרגות. הביקור החל באגף הפונה לרחוב ביל"ו שם עלינו לקומה הרביעית כפי שיתואר להלן:

מצד שמאל לגרם המדרגות, דירת הנתבעים דנציגר [נתבע 8 – א"ש]... מצד ימין לגרם המדרגות הכניסה לגג המוצמד לדירת התובעת. על הגג הפרטי של התובעת מוצב דוד וקולט שמש אחד שלא ידוע בבעלות מי הוא. הדוד והקולט מצויים בצדו הימני והפינתי של הגג בשטח לא מרוצף. ניתן



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/488/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

להבחין בכתמי רטיבות סביבות הדוד כמו כן, ניתן להבחין בצינור מרזב היוצא מדירת דנצינגר (ככל הנראה מהמזגן לעבר הגג הפרטי). הבחנתי בשני דליים מלאי מים שהונחו תחת אותו צינור. כמו כן באזור הצינור (מצד ימין לכניסה לגג) תלויים צינורות רבים המשתלשלים מהגג המשותף, כפי שיתואר להלן.
מצד שמאל לגג לכיוון הגג של משפחת דנצינגר, ישנו חלק מרוצף.

מעל הגג בבעלות התובעת ישנו גג משותף שעליו מצויים כ-3 דודים ועוד כארבעה קולטי שמש וכן מספר מנועי מזגנים (כל זאת מהתרשמות מהחלק התחתון של הגג). בעין בלתי מקצועית ניתן לשער כי הגג עמוס בדודים ומזגנים מעבר לקיבולת החוקית עד כדי סכנת חיים.

במבט לגג שבבעלות דנצינגר ניתן להבחין כי הגג מתוחם ומרוצף ומכיל את המיטלטלין של דנצינגר כולל פינה שיש בה טרמפולינה.

במעבר לאגף השני של הבית ניתן להבחין בעצמים וכן במספר מיטלטלין המצויים צמוד לאחת הדירות שבסביבות המעבר. בירידה מהמעבר, מצד ימין לגרם המדרגות מצויה דירת התובעת [ש]מצויה כיום בשיפוצים. בצמוד לדירה זו מצויים מספר בלוני גז של דיירים אחרים. בדירת התובעת הבחנתי במקום המיועד לדודים. כמו כן, נכנסנו לדירתה של הנתבעת קידר [נתבעת 6 – א"ש] וגם שם הבחנתי באותו מקום שמיועד לדודים המצוי בחדר הארונות של הדירה.

הגג בבעלות התובעת שבאגף השני מצוי מעל דירת הנתבעת קידר ולאורך דירת דנצינגר (שהכניסה לה מהאגף הראשון) בגג זה ניתן להבחין בשני דודים ושני קולטי שמש המצויים גם הם בפינה השמאלית (מכיוון הכניסה) של הגג. גם לגבי דודים אלה לא ניתנה תשובה בבעלות מי הם. עוד יצוין כי אחד הקולטים נראה לא בשימוש. הגג כולו לא מרוצף ומשתלשלים לאורכו צינורות שיוצאים מהדירות ומהגג המשותף. כמו כן ניתן להבחין במרזב ישן היוצא מהגג המשותף וכן בצנרת ישנה המצויה בסביבות הגג הפרטי. על הגג המשותף מצויים כשני דודים וקולט שמש אחד (במבט מתחתית הגג).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/488/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

16. בהחלטתי לסוף הפרוטוקול, הוריתי לנתבעים לעדכן למי שייכים הדודים וקולטי השמש המצויים על גגות התובעת וכן למי שייכים בלוני הגז המצויים בסמוך לדירת התובעת. כמו כן הצעתי לצדדים למנות מומחה על מנת שיחווה דעתו בנוגע להעתקת הדודים על גבי הגגות המשותפים וקבעתי המשך דיון בתיק לאחר בחינת ההצעה על ידי הצדדים.
17. למען לא אלאה את הקורא יצוין כי חרף ניסיונות רבים מצידי להביא את הצדדים לפשרה מוסכמת, הדבר לא צלח והתיק נקבע לדיון הוכחות.
18. ביום 14.10.2021 בהמשך לבקשת התובעת לתיקון כתב התביעה באופן שנתבעת 9 (עדי שנער) תצורף לתביעה, וזאת לאחר שלפי חוות דעת מטעם התובעת היא הבעלים של אחד מהדודים המוצבים בגג. החלטתי להעביר זאת לתגובת הנתבעים עד ליום 22.10.2021, ואולם הנתבעים לא הגיבו להחלטה, ולא ניתנה החלטה בנושא עד היום ודומה שהתובעת זנחה את בקשתה.
19. ביום 7.12.2021 התקיים דיון הוכחות במסגרתו העידו התובעת ומטעם הנתבעים הגישו תצהירים הנתבעת 2 (קצובר), הנתבע 8 (עמית דנציגר) וכן מר יעקב בינדר המתגורר עם בעלת הזכויות בתת חלקה 2 משנת 1965. בנוסף, הוגש לתיק המוצגים מטעם הנתבעים חוות דעת שמאי מקרקעין בנוגע לאפשרות של התובעת לבנות בשטח הגג ועורך הדו"ח מר אבי שעיו, נחקר בקשר לחוות הדעת. יוער כי אף בסיום דיון ההוכחות ובדיון שאחריו (מיום 23.12.2021) ניסיתי להביא את הצדדים להסכמות, ואף הוכתב מתווה כללי, אך גם ניסיונות אלה לא צלחו והצדדים הגישו סיכומיהם (ראו החלטתי מיום 16.2.2022).
20. יצוין כי בסמוך לאחר החלטתי בעניין הגשת הסיכומים הודיעה התובעת כי ביום 23.2.2022 התקבלה אצל המפקחת המנהלית (רישום בתים משותפים) בקשתה לתיקון צו הבית המשותף, וכפי שצוין לעיל, ביום 24.5.2022 התקבל אישור לתיקון צו הבית המשותף אשר בגדרו הוצמדו הגגות לדירת התובעת (תת חלקה 3). עוד יצוין כי לאחר הגשת הסיכומים ולאור בקשת הנתבעת 6 למחיקת התביעה נגדה על הסף, הצדדים התייצבו לפניי ביום 13.6.2022 ובמסגרת הצדדים הגיעו להסכמות שקיבלו תוקף של פסק דין (פסק הדין מיום 13.6.2022).

דיון והכרעה

4/487/2020 התביעה בתיק

21. הנחת המוצא לדיונו כי הגגות המוצמדים מושא התביעה הם בבעלות התובעת. הנחת יסוד זאת מושתתת על רישום הבית המשותף והתיקון לצו הבית המשותף מיום 24.5.2022 (ראו: סעיף 125(א) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן – **חוק המקרקעין**); ע"א 1445/11 אברהם מרטינו נ' איתן רילוב, בפסקה 20 (25.11.2012); ע"א 2576/03 אהובה וינברג נ' האפוטרופוס לנכסי נפקדים (21.2.2007); ה"פ 39078-08-17 ברזל נ' שטרן-האן קבלני



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/488/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- בניין בע"מ (15.7.2019).** בהקשר זה יוער, כי עו"ד יחיאל דיבון, המייצג את נתבעת 2, הצהיר כי אין מחלוקת באשר לבעלות התובעת בגגות הצמודים (ראו עמ' 21 שורה 24 לפרוטוקול הדיון מיום 7.12.2021), ויתרה מכך - עו"ד דיבון אף הגיש בשם התובעת את הבקשה לתיקון צו הבית המשותף והצמדת הגגות לדירת התובעת. משכך, דומה כי יש לסלק את הטענה המקדמית של הנתבעים באשר להעדר זכות עמידה של התובעת מאחר שלא הוכיחה בעלות על הגגות המוצמדים מושא התביעה.
22. ואולם, בפי הנתבעים עוד מספר טענות מקדמיות, שאתייחס אליהן בקצרה טרם אדון בעיקרה של התביעה – סילוק ידם של הנתבעים מהגגות המוצמדים.
23. ראשית, נטען להעדר סמכות עניינית. טענת הנתבעים בהקשר זה נתמכת בכך שהסעדים המבוקשים בכתב התביעה עניינם בזכויות קנייניות במקרקעין ועל כן הם מצויים בסמכותו הייחודית של בית המשפט המחוזי. לטענה זו ניתן מענה בהחלטתי מיום 17.2.2022 בה ציינתי כי סעיף 72(ב) לחוק המקרקעין מקנה סמכות מקבילה למפקח על המקרקעין ולבית משפט השלום לדון בסכסוך שעילתו "בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף" ועל כן נתונה לי הסמכות לדון בתביעה דנא. כאמור, ענייננו בתביעה שעיקרה בסילוק ידם של הנתבעים מהגגות הצמודים לדירת התובעת, קרי – תביעה שעניינה בהסגת גבול, ומכאן שקנויה לי סמכות לדון בתביעה, בסמכות שהינה סמכות מקבילה לזו של בית משפט השלום. ככל שטענת הנתבעים נסמכת על ספק בדבר הבעלות על הגגות, הרי שספק זה הותר בהחלטת המפקחת המנהלית המצוינת לעיל. על כן, ובהינתן האמור איני סבור כי הסמכות נתונה לבית המשפט המחוזי כפי שנטען על ידי הנתבעים.
24. עוד טוענים הנתבעים, כי חלה התיישנות על התביעה, וזאת לאור העובדה שהמתקנים הוצבו על הגגות המוצמדים בסמוך לפני רישום הבית כבית משותף, בשנת 1995. אומר בקצרה, כי עסקינן במקרקעין מוסדרים עליהם חלות הוראות חוק המקרקעין, ובעניינם נקבע בסעיף 159(ב) לחוק, כי הוראות חוק ההתיישנות לא יחולו על תביעות לקיום זכות במקרקעין אלה. מעבר לכך – והוא העיקר: מאחר שעסקינן בתביעה שעילתה הסגת גבול במקרקעין, הרי שמדובר בעוולה מתמשכת שעילתה מתחדשת מיום ליום וממילא אינה מתיישנת (ע"א 3137/15 עיריית חיפה נ' קהילת ציון אמריקאית, פסקה 11 (21.5.2018); ע"א 1206/16 חברת יהלומי סמואל-רוזנבאום (1992) בע"מ נ' מדינת ישראל – משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, פסקה 38 (9.10.2018); ע"א 1551/19 פעמי תש"ז, מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ נ' גובר, פסקה 12 (15.1.2020). משכך, דין טענת ההתיישנות להידחות.
25. לאחר שסילקנו את הטענות המקדמיות, אין אלא להכריע לגופה של תביעה שעיקרה בסילוק ידם של הנתבעים מהגגות המוצמדים, לאחר שנטען כי המתקנים המצויים על הגגות שייכים לנתבעים. בהקשר זה, טוענים הנתבעים להסתמכות על המצב הקיים,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/488/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בהינתן כי המתקנים הוצבו לפני שנים – עוד בתקופתו של המנוח ובהסכמתו. לראייה, כך נטען, שמשך עשרות שנים עלויות תחזוקת הגג לרבות איטומו שולמו על ידי הנתבעים ללא השתתפות התובעת.

26. טענה זו אין בידי לקבל. אומר כבר כעת, כי הנתבעים לא עמדו ברף הדרוש להוכיח את דבר הסכמתו של המנוח להציב את הדודים ויתר המתקנים על הגג שבבעלותו. חרף טענת הנתבעים כי הדודים הוצבו על הגגות "עשרות שנים" – הם לא הביאו אף לא בדל ראיה לחיזוק טענתם. בהקשר זה יצוין כי לא נעלמו מעיני תצלומי האוויר שצורפו לתצהיר דנציגר (נספח ד') מהם לדעתי לא ניתן ללמוד בנוגע למצב הגגות המוצמדים, נהפוך הוא. עיון מדוקדק בהם מעלה כי על גבי הגגות המשותפים מצויים דודים ומתקנים אחרים. עוד נטען כי "בשנות החמישים כאשר הותקנו דודים לא היה מקום בבניין להניחם ועל כן הם הונחו על הגג. גם כאשר המנוח רכש את הדירות (בשנות התשעים – כארבעים שנה לאחר שהדודים כבר היו מונחים על הגג) הוא איפשר לדיירים... להמשיך ולהניחם בגג המוצמד בדירתו". בכל הכבוד, לטענה זו אין על מה שתסתמך. יתרה מכך, טענה זו אינה עולה בקנה אחד עם העובדות ביחס למצבו ההיסטורי והנוכחי של הבית המשותף: הנוכחי – שכן היום רוב מוחלט של הדודים מוצבים על גבי הגגות המשותפים של הבית המשותף או לחילופין במקום הייעודי לכך בדירות כפי שראיתי בדירת התובעת ובדירת הנתבעת 6 בעת ביקורי במקום; ההיסטורי – שכן בשנות החמישים הבית המשותף כפי שהוא לא היה קיים וממילא הדעת נותנת כי גם הגגות המוצמדים מושא התביעה – לא היו קיימים בתצורתם הנוכחית וככל שכן אין מחלוקת כי הם לא היוו גגות מוצמדים. משכך, גם לא מצאתי ליתן משקל לעדותו של בינדר, המתגורר בבית המשותף עשרות שנים, כי בשנות 70-80' כלל הדיירים עשו שימוש באותם גגות (ראו סעיף 10 לתצהירו). כללו של דבר שאין להסיק בנוגע להסכמה שניתנה, ככל שניתנה, להניח מתקנים על גבי הגגות שלא היו מוצמדים לאף אחת מהדירות, למצב היום.

27. בנוסף, ההסכמה הנטענת סותרת לטעמי את סעיף 3 לתקנון המוסכם לפיו בעלי היחידות אליהם הוצמדו הגגות בבניין, ובכללם גם המנוח, יהיו רשאים בכל עת שירצו בכך לבנות על השטח של הגגות או על חלק מאלה גם ללא הסכמת יתר בעלי הדירות האחרים. רוצה לומר, שהמנוח – אשר ניסח את התקנון, שמר לעצמו את הזכות לבנות על הגגות וקשה להלום כי בנסיבות אלה נתן הסכמה בלתי הדירה להניח מתקנים על גבי הגג. לכך מתווספת גם העובדה שלאורך שנים היה המנוח סיעודי וגם לאחר מותו התובעת לא התגוררה בבית המשותף. כל אלה יכולים להעיד על כך שלא הסכמה הייתה כאן אלא ניצול מצב, בו בעל הגג (המנוח והתובעת) נעדרו מהשטח.

28. ואולם, גם אם אניח לצורך הדיון שהמנוח נתן בשעתו הסכמה למי מבעלי הדירות או הדיירים המוגנים שבבית המשותף להניח דודי שמש על הגגות המוצמדים וגם אם הוא או יורשיו שתקו לאורך השנים (ראו, לדוגמה עדותו של מר בינדר בעמ' 23, שורות 5-7



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/488/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לפרוטוקול מיום (7.12.2021) - אני סבור כי לכל היותר מדובר בהסכמה מתוך רצון טוב ולא הסכמה בלתי הדירה שהנתבעים יכולים היו להסתמך עליה ולשנות את מצבם בהתאם. 29. כידוע, רשות להחזיק או להשתמש במקרקעין מובדלת מזכות במקרקעין, בין היתר, בכל הקשור לתוקפה של אותה זכות. עמדה על כך בשעתו המלומדת פרופ' נינה זלצמן במאמרה המכונן בתחום:

"רישיון במקרקעין משמעו היתר או רשות שנתן בעל המקרקעין לאחר, להחזיק או להשתמש בנכס. 'רשות במקרקעין' באה להבחין מהענקת זכות במקרקעין שמאפייניה הם אחזקה ושימוש בנכס, או שימוש בלבד. כך, למשל, שכירות, שאילה או זיקת הנאה. הרשות נעדרת כוונת הקנייה של זכות בנכס. אפשר שהיא תהא מעוגנת בחוזה שנקשר בין הצדדים וכך תצמיח למקבל הרשות זכות חוזית כלפי בעל המקרקעין (להלן: רשות חוזית) ואפשר שתינתן על ידי בעל המקרקעין ללא כוונה ליצור התחייבות חוזית, אקט של רצון טוב, או תלמד משתיקתו ואי מחאתו להחזקה או לשימוש שעושה אחר בנכס (להלן: רשות גרידא). **רשות גרידא באה להבחין אפוא מן הרשות החוזית. תוכנה של הרשות החוזית, משך קיומה, ותנאי סיומה, ילמדו מן ההסכם שבין הצדדים, רשות גרידא אינה מעניקה לבעליה זכות כלשהיא כלפי בעל המקרקעין. היא בגדר היתר של רצון טוב שנותנו רשאי לבטלו בכל רגע**" (נינה זלצמן "רישיון במקרקעין" הפרקליט מ"ב 24 (1995); להלן – **זלצמן**)

30. הרשות שניתנה בענייננו, גם לשיטת הנתבעים, היא רשות גרידא המסווגת כרשות חינוס או כרשות שמכללא מכוח שתיקתו של המנוח לאורך השנים. כאשר עסקין ברשות חינוס, הרי שזו, כעיקרון, ניתנת לביטול (ע"א 96/50 **צינקי נ' ביאט**, פ"ד ה(1) 474 (1951); ע"א 50/77 **מזרחי נ' אפללו**, פ"ד ל"א(3) 433 (1977)). אמנם אכן, הפעלה של השתק כלפי בעל מקרקעין עשויה להשפיע על כוחו של בעל המקרקעין לבטל את ההסכם, ובית המשפט רשאי משיקולים של צדק למנוע את ביטול הרשות או להתנותה בתנאים (**זלצמן**, בעמ' 31), ואולם:

"רשות הנלמדת בדיעבד אינה מעניקה לבעליה זכות במקרקעין, אלא טענת הגנה בלבד מפני תביעה בגין השגת גבול. עקרונית, רשות שנלמדה מכללא אינה מונעת את בעל המקרקעין מלהביא לסיומה בכל עת על-ידי גילוי דעתו כלפי פלוני שאין הוא מוכן עוד להמשיכה. זו היא רשות חינוס המתחדשת מרגע לרגע, כל עוד לא פעל בעל מקרקעין לסילוקו של פלוני. אולם, ככל שהיא נמשכת בלא תגובה מצדו של בעל המקרקעין היא יוצרת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/488/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ציפייה אצל פלוני להמשך קיומה גם בעתיד, אשר בנסיבותיו של המקרה יהיה על בית-המשפט להביאה בחשבון, לעניין קציבת המועד לפינוי. כאשר מן הנסיבות עולה, כי בהסתמך על הציפייה שיצר אצלו בעל המקרקעין בהתנהגותו הפסיבית, השקיע פלוני בנכס, כגון הקים מבנה או נטע נטיעות, אפשר שבית משפט יתנה את ביטול הרשות בתשלום פיצויים לפלוני על השקעותיו בנכס לפי ערכן הראלי. במילים אחרות, נסיבות המקרה שבמסגרתן נלמדת הסכמתו בשתיקה של בעל המקרקעין, עשויות למנוע את בעל המקרקעין מכוחו של דין ההשתק, או עקרון תום הלב, מלהביא את הרשות לסיומה באורח חד-צדדי ומייד. הראנו לעיל, כי חוק המקרקעין אינו שולל המשך חלותן של הלכות הרישיון במקרקעין כפי שנקלטו על-ידי בתי-המשפט מן המשפט האנגלי. אולם, כאמור, 'רשות מכללא' אינה מעניקה לבעליה זכות במקרקעין, אלא רק הגנה מפני השגת גבול וסילוק יד" (זלצמן, בעמ' 57).

על כך אוסיף שיקול נוסף שהוזכר בפסיקה - כי בסופו של דבר, הכרה ברישיון בלתי הדיר גורעת בפועל מהנאת נותן הרישיון בזכות הקניין שלו המהווה זכות יסוד (בבר"ע 2401 ג'אוני נ' נחלת שמעון בע"מ בפסקה 93 לפסק דינה של השופט ברק-ארו (1.3.2022) (להלן – עניין ג'אוני)).

31. בענייננו אני סבור כי נסיבות המקרה מוליכות למסקנה שהתובעת יכולה הייתה לחזור בה מהסכמתו של המנוח (ככל שניתנה כזאת) בקשר להצבת הדודים על גבי הגגות המוצמדים. 32. כפי שציינתי לעיל, אין מחלוקת כי המיקום הטבעי והנכון של הדודים (ומנועי המזגנים) אמור להיות בגגות המשותפים, כפי שרוב בעלי הדירות בבית המשותף נהגו. ואכן, מהביקור במקום למדתי שרוב מכריע של הדודים ושל מנועי המזגנים מוצבים בגגות המשותפים עד שכמעט ולא נותר מקום על גבי הגגות המשותפים. עובדה זו מצביעה על כך ששימוש הנתבעים בגגות המוצמדים לצורך הצבת הדודים הוא חריג לכלל, ועל רקע זה יש לבחון את הסכמתו של המנוח להצבת הדודים. בהינתן האמור, אני סבור שהסכמת המנוח ניתנה כהסכמה שבליט ברירה, ככל הנראה בהעדר מקום על גבי הגגות המשותפים בעת ההיא (מה שלא הוכח, כאמור) ובכפוף לשינוי נסיבות.

33. עוד אזכיר, שבמסגרת סעיף 3 לתקנון המוסכם נקבע באופן מפורש שבעלי הגגות המוצמדים יהיו רשאים לבנות על השטח של הגגות או על חלק מאלה בכל עת וגם ללא הסכמת יתר בעלי הדירות האחרים. סעיף זה מלמד, כי גם אם ניתנה הסכמה עובר לכתיבת התקנון, היא ניתנה בכפוף לשינוי נסיבות, כמו למשל בנייה על הגג, והוא אף מלמד על הכלל שההסכמה אינה צמיתה (על מעמדו של התקנון המוסכם המחייב את כלל בעלי הדירות גם לאחר רישומו ראו, לדוגמה, רע"א 3463/11 עזבון המנוח אהרונ' שלמה ואח' נ' עופר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/488/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מרכזים בע"מ (16.1.2013); עש"א (מחוזי חי') 15624-06-15 **פריבאי נכסים בע"מ נ' נציגות הבית המשותף ברח' התעשייה 11 נשר** (8.11.2015)). בהקשר זה, אדגיש, כי אין בעיני נפקא מינה האם התובעת מבקשת לבנות על גבי הגגות המוצמדים או לעשות בהם כל שימוש אחר (ראו פסקה 29 לסיכומי הנתבעים) – שכן כל עוד מדובר בהסכמה הדירה, זכותה של התובעת לדרוש את פינויים של המטלטלין בכל עת, כבעלת רכוש מוצמד לדירתה (והשוו לסעיף 55(ג) לחוק המקרקעין).

34. גם מצאתי ליתן אמון בעדותה של התובעת ממנה עולה כי בשלב מסוים המנוח גילה דעתו שהוא אינו מסכים עוד להצבת מתקנים על גבי הגגות, וכך ציינה בעדותה (עמ' 10 שורות 7-4 ; 28-27):

"אני שמעתי מבעלי שלא נתן לאף אחד להשתמש בגג. הוא אמר שהיה במלחמה עם ועד הבית הוא היה בסכסוך עם עוד מישהו... אני חושבת שחמדה [נתבעת 3 – א"ש] שמה את הדוד, כי שאול לא נתן לאף אחד להשתמש בגג. בגלל ההיסטוריה אנשים נכנסו שמו שם דברים. כך אני חושבת".

רוצה לומר – אמנם הסכמה ניתנה על ידי המנוח, אך משעה שהמנוח הסתכסך עם מי מהדיירים או חש שהגג הופך להיות בשימוש בעלי הדירות האחרים הוא גילה דעתו שחוזר בו מההסכמות.

35. כמו כן, הנתבעים לא השכילו להוכיח מדוע המנוח הסכים לתת דווקא להם לעשות שימוש בגגות ולא ליתר בעלי הדירות בבית המשותף, שדודי השמש שלהם מוצבים על גבי הגג המשותף. נסיבות אלו יכלו לשפוך אור על טיב ההסכמה ומהותה והשלכתה לעניין האפשרות לחזור בה. בהעדר כל אלה אין לנתבעים להלין אלא על עצמם.

36. בהקשר זה יצוין כי לטענת נתבעת 2 הזכות לשימוש בגג במקרה שלה היא זכות שבתמורה, מאחר שהיא רכשה את הדירה יחד עם הדוד (שמוצב על גבי הגג). ואולם, התובעת מודה כי בחוזה הרכישה של הדירה לא מוזכר הדוד ולא מיקומו (עמ' 21 לפרוטוקול), והנתבעת לא הניחה כל תשתית ראייתית התומכת בטענה זו בדמות של הסכמה חוזית (בתמורה) [יצוין, כי העובדות במקרה זה שונות בתכלית מאלה שבעניין ג'אוני אליו הפנה ב"כ הנתבעת 2 שכן שם מדובר היה, בין היתר, ברישיון על סמך מערך חוזי שלא הוכח בעניינינו – ראו בפסקה 87 לפסק הדין]. למצער, ככל שמדובר בזכות קניינית לאור רכישת הדירה, לטעמי הזכות כוללת בעלות על הדוד עצמו ולא על מיקומו, שאינו מהווה זכות נרכשת כשלעצמה. מה עוד, שהמיקום הנטען שונה מהמיקום של יתר הדודים בבית המשותף – על גבי הגג המשותף. מעבר לכך, גם אם היה מדובר ברשות שניתנה בתמורה, איני סבור שבנסיבות, התובעת אינה יכולה לחזור בה מהסכמת המנוח כפי שהוסבר לעיל, הגם שמדובר בזכות שניתנה בתמורה (ראו: **זלצמן**, בעמ' 33).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/488/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

37. גם עיינתי בפסקי הדין אליהם הפנתה הנתבעת 2, מהם עולה לכאורה כי המנוח או התובעת לא יכולים היו לחזור מההסכמה שנתן המנוח להצבת הדודים על גבי הגגות המוצמדים. יוער כבר כעת, כי כל מקרה לנסיבותיו ולא ניתן להקיש ממקרה אחד למשנהו, באשר להסכמה שניתנה או שלא ניתנה לעשות שימוש במקרקעין שבבעלות מי מבעלי הדירות בבית המשותף.

כך, בתיק (נתניה) 237/17 **ריגלר נ' כהן** (3.2.2021) אליו הפנו הנתבעים, הקביעה בנוגע להסכמה שניתנה עוגנה בנסיבות המיוחדות של המקרה, ובין היתר לנוכח הסכמות כתובות בין בעלי הדירות ובכללם התובעים מהן עולה כי הגג המוצמד לדירת התובעים ישמש את כלל בעלי הבית המשותף;

גם בתיק (נתניה) 279/20 **אלמוג נ' שלומוף** (27.12.2021) מדובר היה בבית יחסית חדש שנבנה מלכתחילה בידיעה שמתקנים יוצבו על גבי גגות צמודים, לא כבמקרה דנא בו הבית ישן נושן, והנתבעים לא השכילו להראות מה היה מצבו בסמוך לאחר בנייתו;

בתיק (חיפה) 31/20 **עפו נ' מוניב** (2.5.2019) הוכח בפני המפקחת כי לאורך השנים התובעים אפשרו גישה לגגות ואפשרו לנתבעים לתקן את המתקנים שעל גבי הגגות ובכך יצרו אצל הנתבעים ציפייה העולה כדי הסתמכות (ראו פסקה 52 לפסק הדין). ואולם, במקרה דנא - לא זו בלבד שהנתבעים לא הוכיחו כי לאורך השנים עלו בהיתר וברשות לגגות, אלא שההיפך הוא הנכון. בשנים האחרונות מאז שנודע לה אודות השימוש בגגות, התובעת התנגדה באופן אקטיבי לכניסתם של הנתבעים לגג ואף הזמינה את המשטרה לצורך סילוק ידם (ראו עדותה של התובעת בעמ' 11 לפרוטוקול).

38. העולה מן האמור, שבכל המקרים בפסקי דין שהובאו על ידי הנתבעים, הוכחה הסכמה מלאה בהתנהגות של התובעים לשימוש בגגות המוצמדים, והסכמה זו יצרה ציפייה והסתמכות אצל הנתבעים. לא כן במקרה דנא, בו לכל היותר נטען להסכמה ראשונית של המנוח, ולא הוכח כי לאורך השנים ניתנה הסכמה בהתנהגות שהולידה הסתמכות אצל הנתבעים.

39. לסיכום, לא הוכח בפניי שניתנה הסכמה פוזיטיבית של המנוח להצבת הדודים בגגות. גם אם ניתנה הסכמה על ידי המנוח להניח דודים על גבי הגגות המוצמדים, לאור הנסיבות שתוארו מדובר בהסכמה הדירה, שלא ביססה הסתמכות אצל הנתבעים. משכך אני מורה לנתבעים לוי עידן וקצובר צופית להסיר תוך 30 יום, על חשבונם את הדודים השייכים להם. באשר לעדי שנער שגם בבעלותה דוד המונח על גבי הגג המוצמד, מאחר שלא ניתנה החלטה בנוגע לצירופה לכתב התביעה לא ייעשה צו כנגדה. עם זאת, התובעת תמציא את פסק הדין לידיה.

40. כזכור, חלקה השני של התביעה עוסק "בצינורות, מזגנים, מחסנים ניידים" שהמונחים לכאורה בגגות המשותפים והתובעת מבקשת לסלקם. אקדים ואומר שבביקורי בבית המשותף, כפי שעולה מפרוטוקול הביקור, לא הבחנתי במזגנים (למעט המזגן של נתבעת 6



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/488/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שפונה משטח הגג) ובמחסנים. לעומת זאת, הבחנתי בצינורות רבים משתלשלים לאורכם ולרוחבם של הגגות באופן לא אסתטי וייתכן שגם מזיק. עם זאת, בעדותה, התובעת לא ידעה לשייך את אותם צינורות למי מהנתבעים כאשר נשאלה אודות התמונות שצורפו לתיק המוצגים – ראו עמ' 5-6 לפרוטוקול:

ש: ח' 3, למי שייך המתקן הזה? והצינורות?

ת: זה היה דוד של שירלי וכשאנחנו ביקשנו להוציא את הדוד היא לקחה את הדוד ושמה למעלה. עד היום זה נשאר שם.

ש: ח' 4, למי שייך מנוע המזגן הזה והצנרת?

ת: זה מזגן של גב' שירלי.

ש: ח' 5, יש צינור מפלסטיק ועוד צינור אדום וצינור כחול וצינור שחור. למי שייך כל צינור?

ת: הזמנו איש מקצוע לדעת של מי כל אחד, כמה שאני זוכרת הצינור האפור של דוד של מישוהו.

ש: ח' 6, למי שייך אותו דלי?

ת: למעלה יש דוד בדירה 2 יוצא על הגג שלנו, ושם תמיד יצא שם אז אני ראיתי שיש מים ואמרתי לכולם שיש שם נזילת מים, והם לא עשו כלום אני לבד לקחתי את הצינור ושמתי כדי שלא יהיה מים על הרצפה עד שהם יסדרו את זה. הייתה נזילה של מים.

ש: את הדלי הזה את הנחת? החבית הזאת את הנחת?

ת: כן.

ש: ח' 7, אנחנו רואים כאן חמישה צינורות וכ-5 כבלים תגידי בבקשה לכב' המפקח למי כל אחד מהצינורות והכבלים שייכים?

ת: מה שאני יודעת אני הזמנתי מישוהו, זה היה של דנציגר לא יודעת איזה בדיוק. יש שני צינורות ביחד ובדיוק שם תמיד יוצא מים.

ש: ח' 8 למי שייכים הכבלים והצינורות ספציפית לכל דייר למי זה שייך?

ת: של דנציגר. וועד הבית סידרו את זה אחר כך.

בהינתן האמור, יש קושי של ממש ליתן סעד נגד מי מהנתבעים, כאשר התובעת לא עמדה בנטל להוכיח מי הבעלים של אותם צינורות וכבלים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/488/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בביקורי במקום אמנם הבחנתי במספר צינורות היוצאים לכאורה מדירתו של דנציגר לכיוון הגג מהם טפטפו מים ישירות לגג (ראו סיכום פרוטוקול מיום 8.8.2021), ואולם מעדותו של דנציגר עולה כי מדובר בשני צינורות – האחד יוצא מהמזגן שלו לגג המוצמד ואינו מטפטף והשני, כך לטענת דנציגר יוצא מחדר המדרגות דרך מרזב בואכה לגג (ראו בתצהיר דנציגר, סעיף 49; בפרוטוקול, בעמ' 16 שורות 30-47). התובעת לא סתרה את הטענה, ועל כן אני מורה לדנציגר להסיר את הצינור היוצא מהמזגן ברשותו בלבד. באשר לצינור השני, המטפטף, בהינתן כי על פניו מדובר ברכוש משותף ונציגות הבית לא צורפה להליך איני נותן סעד אופרטיבי לגביו.

41. אשר על כן, דין התביעה ברכיב זה (של הצינורות ויתר המתקנים מלבד הדודים) להידחות, מלבד האמור לעיל בעניינו של דנציגר.

התביעה שכנגד (4/448/2020)

42. כאמור, עיקרה של התביעה שכנגד נסוב סביב הטענה כי התובעת פיצלה את דירתה ובכך העמיסה על תשתיות הבית המשותף וכן החסירה מתשלומי הוצאות הבית המשותף. כמו כן התבקש ליתן צו להריסת התוספת שנוצרה כתוצאה מהפיצול.

43. אומר בקצרה, כי תשלום בעל דירה עבור נשיאת ההוצאות ברכוש המשותף לפי סעיף 58 לחוק המקרקעין הוא לפי "יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף", זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. במקרה שלפנינו, התקנון המוסכם קבע באופן מפורש (בסעיף 4) כי נשיאת תשלומים תיעשה לפי סעיף 58 לחוק, קרי – בהתאם לשטח הרצפה של בעל הדירה. משכך, השטח בפועל הוא הקובע ואין משמעות לפיצול הדירות, ככל שאכן פוצלו, לעניין הנשיאה בנטל התשלום.

44. מעבר לדרוש, סבורני כי הנתבעים לא עמדו בנטל להוכיח את הטענה בנוגעת לפיצול דירת התובעת לשתי יחידות דיור נפרדות. אין מחלוקת כי לדירה שתי כניסות נפרדות, בניגוד להיות (ראו תצלומים של חזית הדירה וכן את צילום הגרמושקה במוצגים 9-10 למוצגי הנתבעת; וראו סעיף 30 לתצהיר התובעת). עם זאת, העובדה כי לדירה שתי כניסות אינה מעידה בהכרח כי מדובר בדירה מפוצלת בפועל, קרי משמשת כשתי דירות לכל דבר ועניין (שני מטבחים, שני שעוני מים וחשמל וכיוצא"ב), וזאת הנתבעים לא הצליחו להוכיח. יתרה מכך – כפי שעלה בחקירת דנציגר, גם בדירתה של אמו של העד בינדר יש שתי כניסות נפרדות (ראו עמ' 20 שורות 16-21 לפרוטוקול), ועדיין אין בכך כדי להעיד שמדובר בדירה מפוצלת. על כך אוסיף שגם בביקור במקום לא הבחנתי כי מדובר בדירה מפוצלת בפועל, אולם לכך אני נותן משקל מועט שכן לפי הנתען הדירה פוצלה לאורך שנים עובר להגשת כתב התביעה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/488/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

45. יחד עם זאת, אני אמנם נכון לקבל את הטענה שבסופו של יום, גם לא הוכחה על ידי התובעת, כי התובעת, מי מטעמה או פורת עצמו השכירו את הדירה לשני אנשים (ראו עמ' 8, שורות 9-15), אולם אין באמור כדי לחייב את התובעת בתשלום יתר לאחזקת הרכוש המשותף. זאת, שכן מספר הדיירים בדירה אינו מהווה מפתח לתשלום עבור הוצאות תחזוקת הבית המשותף. יתר על כן, הנתבעים גם לא הוכיחו כי כתוצאה מכך שבדירה מתגוררים שני אנשים יש עומס חריג על התשתיות ויש לזכור בהקשר זה כי דירת התובעת היא דירת קרקע לה כניסה נפרדת מיתר הדירות בבית המשותף.
46. כמו כן נטען בקשר למטרדים שנגרמים כתוצאה מפיצול הדירה (כביכול), אך על פניו אלה אינם מצויים בתחום סמכותי העניינית (ע"א 458/69 שליט נ' גולדברג, פ"ד כד(1), 231, 235 (1970); ע"א 664/71 עורקבי נ' נקר (14.3.1972)).
47. מנגד, גם לא מצאתי ליתן סעד לתובעת בעניין מכלי הגז שהוצבו בסמוך לדירתה, שלטענתה הוצבו שלא כדין על ידי בעלי הדירות בבית המשותף. מעבר לכך שלמיטב השגתי טענה זו נזכרה לראשונה רק במסגרת כתב ההגנה לתביעה שכנגד והוזכרה כהערת אגב במסגרת תצהיר התובעת (סעיף 36), אין מחלוקת כי מכלי הגז מונחים בשטח הרכוש המשותף. מנגד, התובעת לא טרחה להראות באלו נסיבות הועברו מכלי הגז ובאיזו תקופה הדבר נעשה, בשים דגש לכך שהדבר לא נעשה בסמכות וברשות. ומשכך רכיב זה לא הוכח כדבעי ובנסיבות לא ניתן לתת לתובעת סעד בעניין זה.

סיכום

48. דין התביעה להתקבל באופן זה שהדודים השייכים לנתבעים קצובר ו-לוי וכל המטלטלין הקשורים אליהם (צינורות וכיו"ב) יסולקו משטח הגג בבעלות התובעת תוך 30 יום מהיום. כמו כן הצינור היוצא ממזגן הנתבע דנציגר יסולק גם כן תוך 30 יום מהיום. יוער, כי הנימוקים האמורים בפסק הדין נכונים לכלל המתקנים או החפצים המצויים בגג, אלא שהתובעת לא עמדה בנטל להוכיח את הבעלות של כלל המתקנים שבגג ועל כן לא ניתן בנסיבות ליתן סעד אופרטיבי באשר להם. כמו כן, מאחר שלא ניתנה החלטה המורה על צירופה של עדי שנער, איני רשאי ליתן סעד בעניינה.
49. באשר לתביעה שכנגד, דינה להידחות מהטעמים המפורטים לעיל.
50. בנוסף אני נעתר לבקשת התובעת לפיצול סעדים.

הוצאות ההליך

51. הכלל בפסיקת הוצאות הוא כי בעל דין שהפסיד בהליך משפטי יחויב בהוצאות ריאליות של בעל הדין שכנגד (ראו: ע"א 9648/16 אוריהייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן – משרד עורכי דין, בפסקה 67 והאסמכתאות שם (28.2.2018)). כלל זה קיבל אף ביטוי בתקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן: **התקנות**), הקובעת כך "חייב בעל דין



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/488/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בתשלום הוצאות נועד לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי דין". יתר על כן, התקנות במתכונתן הנוכחית אף מחייבות את הערכאה השיפוטית לפסוק הוצאות בתום הדיון, אלא אם קיימים טעמים מיוחדים שלא לחייב בהוצאות (תקנה 152).

52. לאור התוצאה שהגעתי אליה – לפיה התביעה התקבלה ברוב רכיביה והתביעה שכנגד נדחתה במלואה [ולא נעלם מעיני שקצובר אינה תובעת בתביעה שכנגד] ובשים לב להימשכות ההליכים בעטיים של הנתבעים שסירבו להצעות הפשרה, ראיתי לנכון לחייב את הנתבעים: מנור, קצובר, לוי ודנציגר, ביחד ולחוד, בהוצאות התובעת בסך 9,000 ש"ח שישולמו תוך 30 יום מהיום.

ניתן היום י"ב תמוז, תשפ"ב (11 יולי, 2022) בהעדר הצדדים. עותק יומצא.


אורי שלומאי
מפקח על רישום מקרקעין
חולון